



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI IRAWAN**
NIK : 5202050611890003
Tempat Lahir : Perempung
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 06 November 1989
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Perempung, Desa Bonder Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/64/VIII/Res.1.6/2024/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Penyidik dan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitor*) yang dibacakan penuntut umum pada persidangan dan pada pokoknya memohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dedi Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum. yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Irawan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah parang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bermohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dedi Irawan bersama sama dengan Sandi Hardika (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan teras rumah saksi Halimah du Dusun Bondir Desa Bondir Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah “melakukan penganiayaan” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada waktu disebutkan diatas, Saksi Sakban yang sedang duduk di depan teras rumah Saksi Halimah bersama sama dengan Saksi Abdul, Saksi Malihat, Saksi Yasin Saksi Marudin, Saksi Aspul dan Saksi Ramdan sedang duduk didatangi oleh Terdakwa Dedi Irawan, Saksi Sandi Hardika dan Sdr. Marsah yang pada saat itu Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika masing masing membawa parang dengan Panjang kurang lebih satu meter. Kemudian, Saksi Sandi Hardika mengatakan akan menjemput Istri Saksi Sandi

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardika namun Istri Saksi Sandi Hardika yang tidak berada di rumah Saksi Halimah. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika marah dan mengancam akan;

Terdakwa Dedi Irawan bersama sama dengan Saksi Sandi Hardika (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. Marsah mendatangi rumah Saksi Halimah dengan tujuan untuk datang menjemput Istri Saksi Sandi Hardika. Pada saat mendatangi rumah Saksi Halimah, pintu gerbang tidak terbuka yang kemudian dirusak oleh Sdr. Marsah. Kemudian Terdakwa Dedi Irawan, Saksi Sandi Hardika dan Sdr. Marsah masuk ke dalam teras rumah Saksi Halimah yang pada saat itu;

Perbuatan Terdakwa Dedi Irawan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan :

1. Saksi **Sakban** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini menerangkan tentang Terdakwa yang telah melakukan pemukulan;
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa Dedi Irawan yang merupakan ipar dari Saksi Halimah;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi di Dusun Bonder, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Yang menebas Saksi adalah Terdakwa Dedi Irawan dengan menggunakan parang yang dibawanya;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksii itu dengan cara menebas Saksi menggunakan parang dengan panjang sekitar kurang lebih 1 meter dengan cara menganyunkan parang tersebut ke arah Saksi dari arah kiri ke kanan sehingga mengenai lengan kanan bagian atas sehingga lengan Saksi mengalami luka robek;

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebas Saksi dua kali yang pertama mengenai lengan kanan Saksi bagian atas dan yang ke dua mengenai kaki Saksibagian tumit belakang;
- Bahwa Terdakwa menebas kaki kanan bagian tumit Saksi pada saat Terdakwa akan masuk menghindari parang yang di bawa terdakwa akan tetapi pada saat Saksi menghindari dengan cara Terdakwa mau masuk ke dalam rumah Saksi dengan membalikkan badan dan pada waktu itu Terdakwa menganukn parangnya dari atas ke bawah sehingga hanya ujung parang yang di ayunkan tersebut mengenai kaki kanan bagian tumit Saksi;
- Bahwa Posisi terdakwa saat baru datang bertiga ke rumah Saksi dengan semuanya membawa parang sambil mengatakan kata kata kasar sehingga Terdakwa dan saksi Saharudin ingin melarikan diri dengan cara masuk ke rumah akan tetapi Terdakwa dapat di cegat oleh Terdakwa Dedi Irawan sehingga berhadapan dengan terdakwa yang sedang mengayunkan parangnya yang membuat lengan dan kaki Saksi robek;
- Bahwa Saksi tidak berani melakukan perlawanan karena terdakwa membawa parang sehingga tetap Saksi melarikan diri ke dalam rumah Saksi setelah terkena parang terdakwa
- Bahwa Pada saat itu Saksi diam di dalam rumah Saksi tidak berani keluar karena Saksi melihat ketiga terdakwa sudah siap menunggu Saksi keluar dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Ketiga Terdakwa berteriak menyuruh Saksi keluar dengan kata kata kasar sambil merusak kaca dan pintu pagar rumah Saksi;
- Bahwa saksi yang melihat secara langsung pada saat terdakwa memukul Terdakwa yaitu saksi Saharudin dan saksi Halimah yang seluruhnya;
- Bahwa awalnya terdakwa mengamuk datang menebas Saksi karena awalnya saksi Sandi Hardika idak terima karena di gugat cerai oleh istrinya atas nama Muslihat yang mana isrti saksi Sandi Hardika itu adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian lengan kanan bagian atas dan kaki kanan bagian tumit belakang mengeluarkan darah akibat tebasan terdakwa;
- Bahwa Saksi alami rasa sakit pada bagian lengan tangan kanan bagian atas dan kaki kanan bagian tumit belakang;

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas, dimana akibat Saksi di tebas tersebut tersebut pada bagian lengan kanan bagian atas dan kaki kanan bagian tumit belakang Saksi mengalami roobek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi telah berdamai dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan terdakwa Dedi Irawan dan telah membuat surat perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa selaku korban yang disaksikan di perangkat desa Bonder dan Terdakwa telah memberikan surat perdamaian pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Saharudin** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 26 juni 2024 jam 20.00 wita yang bertempat di dalam tempat kaka Saksi saudara Halimah di Dsn. Bondir Ds Bondir Kec Praya Barat Kab Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang dianiaya adalah saksi sendiri dan yang memukul adalah Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa sandi hardika mengainaya Saksi dengan cara menebas punggung Terdakwa dengan menggunkan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa yang menebas Saksi adalah Terdakwa sandi sandika menebas Terdakwa satu kali yang mengenai punggung bagian belakang Saksi;
- Bahwa mereka berdua hanya membawa parang dan tidak ikut menganiaya Saksi;
- Bahwa mereka semua membawa parang;
- Bahwa yang maju terlebih dahulu menghampiri adalah saudara Sandi;
- Bahwa mereka bertiga datang bersama kemudian yang maju dan menebas Terdakwa adalah saudara Sandi dari arah depan kemudian langsung menebas Saksi menggukan parang yang di bawanya;
- Bahwa tebasan itu mengenai punggung bagian belakang Terdakwa;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat menghindari kemudian mengenai punggung belakan Saksi dan terdakwa juga melakukan pengrusakan dengan merusak tiga kaca candela;
 - Bahwa Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ingin menjemput istrinya yang mana sebelumnya Terdakwa sudah sering menjemput istrinya akan tetapi dia tidak mau dan kebetulan Saksi sedang duduk di depan rumah istrinya kemudian Terdakwa yang menjadi sasaran;
 - Bahwa terdakwa Dedi Irawan menebas saksi sakban menggunakan parang yang dibawanya;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan antara terdakwa Dedi Irawan dengan saksi Sakban telah terjadi perdamaian yang disaksikan oleh perangkat desa Bonder dan juga Saksi telah memaafkan saksi Sandi Hardika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar semua;
3. Saksi **Halimah** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 26 juni 2024 jam 20.00 wita yang bertempat didepan teras rumah Saksi di Dsn. Bondir Ds Bondir Kec Praya Barat Kab Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa yang menjadi melakukan tebasan parang terhadap sakban adalah terdakwa dedi irawan dan sedangkan yang menganiaya Saharudin adalah Terdakwa Sandi hardika;
 - Bahwa yang menganiaya saksi sakban adalah terdakwa Sandi Hardika dengan cara terdakwa dengan cara menebas korban menggunakan parang yang di bawanya;
 - Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada dilokasi kejadian dan menyaksikan kejadian itu kebetulan tempat kejadian perkara di depan teras rumah Saksi;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan terdakwa datang bertiga yaitu Sandi, Marsah, Dedi;
 - Bahwa peran dari saudara Sandi, menebas saudara Saharudin, menggunakan parang yang di bawanya kurang lebih sekitar 5 kali, kemudian peran dari saudara Dedi, menebas saudara Sahban sekitar

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 kali, kemudian peran dari saudara , memecahkan 3 kaca candela rumah Terdakwa dan merusak piring, gelas, dan tanaman depan rumah Terdakwa habis di babat;

- Bahwa terdakwa semua membawa parang;
- Bahwa pada waktu itu posisi Saksi sedang berada didalam rumah Saksi yang dekat sekali dengan jarak kurang lebih 2 meter dari Terdakwa;
- Bahwa benar sekali mereka yang melakukan penganiyaan kepada saudara Sahban dan Saharudin;
- Bahwa benar sekali parang yang di tunjukan di persidangan yang di gunakan terdakwa pada waktu menganiaya korban;
- Bahwa waktu itu terdakwa datang secara bersamaan;
- Bahwa pertama kali datang ialah saudara Sandi kemudian dia pergi pulang setelah jarak 10 menit ybs datang bertiga Sandi, Marsah, Dedi;
- Bahwa Terdakwa sedang mencari anak Terdakwa yang mana sebelumnya mereka ada permasalahan keluarga yang mana saudara Sandi ingin mengajak pulang anak Terdakwa akan tetapi anak Terdakwa tidak mau ikut pulang denganya karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa Sandi adalah menantu Saksi;
- Bahwa saudara Sahban dan Saharudin pada waktu itu sedang duduk di teras depan rumah Saksi dan tanpa basa basi Terdakwa datang dan langsung menganiya saudara Sahban dan Saharudin;
- Bahwa mereka tidak melakukan perlawanan karena terdakwa semua membawa senjata tajam yang Saksi lihat mereka lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saudara Saharudin mengalami luka robek di bagian punggung belakang dan saudara Sahban mengalami sabetan di bagian lengan bagian kanan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi Sakban dengan Terdakwa Sandi hardika yang dihadiri oleh perangkat desa di kantor desa bonder;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Saksi Sakban, Saksi Saharudin bersama dengan saksi Abdul, Saksi Marudin, Saksi Kaspul dan Saksi Ramdan sedang berada di teras rumah Saksi Halimah yang beralamat di Dusun Bonder, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Terdakwa Sandi Hardika dan Marsah sambil Terdakwa dan Terdakwa Sandi Hardika masing masing membawa parang ditangan mereka. Kemudian Marsah merusak pagar untuk bisa masuk kerumah Saksi Halimah dengan maksud menjemput Istri Terdakwa Sandi Hardika, atas nama Muslimat, namun Muslimat menolak ikut suaminya, dengan penolakan itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sandi Hardika memaksa membawa pulang istrinya, melihat hal tersebut kemudian mertuanya (Saksi Halimah) melarang Terdakwa Sandi Hardika membawa paksa anaknya. Karena keberatan terhadap sikap mertuanya itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sandi Hardika meninggalkan rumah mertuanya namun kembali lagi dengan mengajak Terdakwa Dedi Rawan (kakaknya) dan Marsah (ayahnya). Bahwa sesampainya ketiganya di teras rumah saksi Halimah, Terdakwa Dedi Rawan mengayunkan ke kiri dan kanan parang yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ke arah Saksi Sakban, sehingga parang tersebut mengenai lengan kanan bagian atas Saksi Sakban yang menyebabkan luka robek. Karena ketakutan;
- Bahwa Saksi Sakban berlari ke dalam rumah Saksi Halimah untuk menghindari Terdakwa Dedi Rawan yang masih mengayunkan parang ke arah saksi Sakban. Pada saat berusaha masuk ke dalam rumah, Terdakwa Dedi Rawan kembali mengayunkan parang ke arah Tumit belakang kaki saksi Sakban yang menyebabkan luka robek pada tumit belakang kaki Saksi Sakban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedi Rawan, mengganggu aktifitas sehari hari Saksi Sakban;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Sandi Hardika, sudah meminta maaf kepada Saksi korban Sakban dan Saksi korban Saharudin dan bahkan sudah surat perdamaian diantara diantara kami;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dirumah saksi Halimah di Dusun Bonder, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menjemput Istri Saksi Sandi Hardika atas nama Sdri. Muslihat. Kemudian Terdakwa Dedi Irawan, Saksi Sandi Hardika dan Saksi Mahsan pergi ke rumah saksi Halimah;

- Bahwa pada saat itu Saksi Sakban, Saksi Saharudin, Saksi Yasin, Saksi Abdul dan Saksi Ramdan sedang duduk di teras rumah Saksi Halimah yang kemudian didatangi oleh Terdakwa Dedi Irawan, Saksi Sandi Hardika dan Saksi Marsah. Pada Saat mendatangi rumah saksi Halimah, Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika masing masing membawa parang;
- Bahwa Sesampainya di teras rumah saksi Halimah, Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika mengancam menggunakan Parang agar Istri Saksi Sandi Hardika mau pulang bersama Saksi Sandi Hardika. Namun, Istri Saksi Sandi Hardika tidak keluar rumah, Sehingga Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika marah dan mengancam menggunakan parang yang dibawa. Kemudian Terdakwa Dedi Irawan mengayunkan Parang yang dibawanya ke kiri dan kekanan ke arah Saksi Sakban, sehingga parang tersebut mengenai lengan kanan bagian atas Saksi Sakban yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Sakban, berusaha menghindari dari Terdakwa Dedi Irawan dan melarikan diri dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Halimah karena merasa ketakutan. Namun pada saat berusaha lari, Terdakwa Dedi Irawan yang masih mengayunkan parang ke arah Saksi Sakban mengenai Tumit belakang kaki Sakban yang menyebabkan Tumit belakang kaki Sakban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedi Irawan, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/110/PKM Penujak/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani dr.AAA Masdamayanti NIP 19670307 199603 2 003, Saksi Sakban mengalami luka robek pada lengan kanan sekitar dua belas centimeter dibawah bahu kanan dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter dan luka lecet pada tumit kanan dengan diameter sekitar dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang Perempuan yang bernama Dedi Irawan yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim membuktikan perbuatan materiil terdakwa sesuai yang dikemukakan bahwa didalam *Memori van Toelichting (MVT) Wetboek Van Strafrecht* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan dan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu harus



dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi berupa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut;

Ad.3 Perbuatan Yang Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang secara sengaja sehingga dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa beserta saksi - saksi dan fakta dipersidangan terungkap pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi Halimah di Dusun Bonder, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud menjemput Istri Saksi Sandi Hardika atas nama Sdri. Muslihat. Kemudian Terdakwa Dedi Irawan, Saksi Sandi Hardika dan Saksi Mahsan pergi ke rumah saksi Halimah.

Pada saat itu Saksi Sakban, Saksi Saharudin, Saksi Yasin, Saksi Abdul dan Saksi Ramdan sedang duduk di teras rumah Saksi Halimah yang kemudian didatangi oleh Terdakwa Dedi Irawan, Saksi Sandi Hardika dan Saksi Marsah. Pada Saat mendatangi rumah saksi Halimah, Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika masing masing membawa parang.;

Menimbang bahwa Sesampainya di teras rumah saksi Halimah, Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika mengancam menggunakan Parang agar Istri Saksi Sandi Hardika mau pulang bersama Saksi Sandi Hardika. Namun, Istri Saksi Sandi Hardika tidak keluar rumah, Sehingga Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika marah dan mengancam menggunakan parang yang dibawa. Kemudian Terdakwa Dedi Irawan mengayunkan Parang yang dibawanya ke kiri dan kekanan ke arah Saksi Sakban, sehingga parang tersebut mengenai lengan kanan bagian atas Saksi Sakban yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya, Saksi Sakban, berusaha menghindari dari Terdakwa Dedi Irawan dan melarikan diri dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Halimah karena merasa ketakutan. Namun pada saat berusaha lari, Terdakwa Dedi Irawan yang masih mengayunkan parang ke arah Saksi Sakban mengenai Tumit belakang kaki Sakban yang menyebabkan Tumit belakang kaki Sakban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Dedi Irawan, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/110/PKM Penujak/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani dr.AAA Masdamayanti NIP 19670307 199603 2 003, Saksi Sakban mengalami luka robek pada lengan kanan sekitar dua belas

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dibawah bahu kanan dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter dan luka lecet pada tumit kanan dengan diameter sekitar dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Perbuatan Yang Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh Opzet (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yang diikuti oleh yurisprudensi, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah willens en wettens (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (willens) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (wettens) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (oogmerk) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bij zekerheids bewustzijn) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bij mogelijkheden bewustzijn). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (opzet) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa beserta saksi - saksi dan fakta dipersidangan terungkap pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dirumah saksi Halimah di Dusun Bonder, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud menjemput Istri Saksi Sandi Hardika atas nama Sdri. Muslihat. Kemudian Terdakwa Dedi Irawan, Saksi Sandi Hardika dan Saksi Mahsan pergi ke rumah saksi Halimah. Pada saat itu Saksi Sakban, Saksi Saharudin, Saksi Yasin, Saksi Abdul dan Saksi Ramdan sedang duduk di teras rumah Saksi

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah yang kemudian didatangi oleh Terdakwa Dedi Irawan, Saksi Sandi Hardika dan Saksi Marsah. Pada Saat mendatangi rumah saksi Halimah, Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika masing masing membawa parang;

Menimbang bahwa Sesampainya di teras rumah saksi Halimah, Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika mengancam menggunakan Parang agar Istri Saksi Sandi Hardika mau pulang bersama Saksi Sandi Hardika. Namun, Istri Saksi Sandi Hardika tidak keluar rumah, Sehingga Terdakwa Dedi Irawan dan Saksi Sandi Hardika marah dan mengancam menggunakan parang yang dibawa. Kemudian Terdakwa Dedi Irawan mengayunkan Parang yang dibawanya ke kiri dan kekanan ke arah Saksi Sakban, sehingga parang tersebut mengenai lengan kanan bagian atas Saksi Sakban yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya, Saksi Sakban, berusaha menghindar dari Terdakwa Dedi Irawan dan melarikan diri dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Halimah karena merasa ketakutan. Namun pada saat berusaha lari, Terdakwa Dedi Irawan yang masih mengayunkan parang ke arah Saksi Sakban mengenai Tumit belakang kaki Sakban yang menyebabkan Tumit belakang kaki Sakban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pemukulan dengan cara mengayunkan Parang yang dibawanya ke kiri dan kekanan ke arah Saksi Sakban, sehingga parang tersebut mengenai lengan kanan bagian atas Saksi Sakban yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah tersebut telah menunjukkan Terdakwa telah mempunyai niat dan menghendaki perbuatan itu serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar keluarga Terdakwa dan keluarga Korban telah berdamai berdasarkan keterangan dari seluruh Saksi di Persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa :

1. Surat Pernyataan Damai dengan Korban yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dihadiri oleh mengetahui Kepala Desa Bonder;

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana keluarga Terdakwa telah mencapai kesepakatan Perdamaian dengan Keluarga korban dan berdasarkan surat Kesepakatan Perdamaian antara korban dan Terdakwa tanggal 11 Oktober 2024 mengungkapkan telah terjadi perdamaian antara kedua keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta tersebut dalam kerangka penegakan hukum dengan perspektif *restorative justice* yang mengedepankan upaya yang mengarah kepada pemulihan hubungan-hubungan dan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat yang rusak dan atau terganggu akibat terjadinya tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait serta utamanya korban tindak pidana.

Menimbang bahwa perspektif penegakan hukum kontemporer ini dalam penerapannya adalah secara kasuistis, yang dalam hal ini dipenuhi pula tujuan-tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidaklah dapat memenuhi rasa keadilan maupun kemanfaatan dari hukum dan hanya menekankan satu sisi tujuan hukum berupa kepastian hukum, oleh karena perbuatan yang merupakan tindak pidana dan menjadi dasar tuntutan tersebut telah dilingkupi dengan fakta-fakta hukum lain yakni keluarga Terdakwa telah mencapai kesepakatan Perdamaian dengan Keluarga korban dan berdasarkan surat Kesepakatan Perdamaian antara Keluarga korban dan dengan Terdakwa tanggal tanggal 11 Oktober 2024, keluarga kedua belah pihak telah berdamai, dimana hal-hal tersebut penting bagi penegakan hukum dengan perspektif *restorative justice* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim berpendapat adalah permohonan yang bersifat subjektif oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melukai saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa dan Korban telah salig memaafkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dedi Irawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah parang,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2,500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Py



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yolandasari Lenap, SH.,MH. dan Maulida Ariyanti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa 26 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., dan Maulida Ariyanti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Deni Supriyono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Nandia Amitaria, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Isnania Nine Marta, SH.

ttd

Maulida Ariyanti, SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Deni Supriyono, S.H.